وقت الحج (والافضل كون آخرها) أى آخر الثلاثة أيام (يوم عرفة) ووقت وجوب صوم الايام الثلاثة وقت وجوب الهدى (وتصح أيام التشريق) لقول ابن عمر وعائشة رضى الله تعالى عنهما لم يرخص فى أيام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدى رواه البخارى (و) صام (سبعة اذا رجع الى أهله) وان صام السبعة قبل ان يرجع الى أهله بعد احرام يحج اجزأ لكن لا يصح أيام منى لبقاء أيام الحج (ويجب على محصر دم) ينحره بنية التحلل وجوبا بمكانه (فان لم يجد) هديا (صام عشرة أيام) بنية التحلل (ثم حل) وليس له التحلل قبل ذلك (ويجب على من وطئ فى الحج قبل التحلل الاول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنة فان لم يجدها) أى البدنة (صام عشرة أيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة اذا رجع) من أفعال الحج كدم المتعة لقضاء الصحابة رضى الله عنهم (و) يجب فى الوطء (فى العمرة اذا أفسدها قبل تمام السعى شاة) ولا يفسدها الوطء بعد الفراغ من السعى وقبل حلق كالوطئ فى الحج بعد التحلل الاول ويجب المضى فى فاسدها والقضاء فورا (والتحلل الاول) من الحج (يحصل باثنين من) ثلاثة (رمى وحلق وطواف ويحل له) بالتحلل الاول (كل شئ الا النساء و) التحلل الثانى (يحصل بما بقى مع السعى ان لم يكن سعى قبل)

(فصل والصيد الذى له مثل من النعم) يجب فيه ذلك المثل وذلك (كالنعامة وفيها بدنة) روى ذلك عن عمر وعثمان وعلى وزيد وابن عباس ومعاوية (وفى حمار الوحش) بقرة (و) فى (بقره بقرة) روى ذلك عن ابن مسعود (وفى الضبع كبش) قال الامام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش (وفى الغزال شاة) روى ذلك عن على وابن عمر (وفى الوبر) وهو دويبة كالهر دون السنور لا ذنب لها جدى (و) فى (الضب جدى له نصف سنة وفى اليربوع جفرة لها أربعة أشهر وفى الارنب عناق) وهى الانثى من أولاد المعز (دون الجفرة وفى الحمام) أى فى كل واحدة من حمام (وهو) أى الحمام (كل ما عب الماء) أى وضع منقاره فيه وكرع وهدر (كالقطا والورش والفواخت شاة ومالا مثل له) وهو سائر الطير ولو أكبر من الحمام (كالاوز) بفتح الهمزة والواو وتشديد الزاى (والحبارى والحجل) والكبير من طير الماء (والكركى) يجب (فيه قيمته مكانه)

(فصل ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الاحرام) فيحرم على المحل اجماعا فمن أتلف فيه شيأ ولو كان المتلف كافرا أو صغيرا أو عبدا فعليه ما على المحرم ولا يلزم المحرم جزاء آن (ويحرم قطع شجره) حتى ما فيه مضرة كعوسج وشوك وسواك ونحوه الا اليابس وما زال بفعل غير آدمى أو انكسر ولم يبن والا الاذخر والكمأة والفقع والا الثمرة والا ما زرعه آدمى من بقل ورياحين وشجر غرس من غير شجر الحرم فيباح أخذه والانتفاع به (و) يحرم قطع (حشيشه والمحل والمحرم فى ذلك سواء فيضمن الشجرة الصغيرة عرفا) ان قلعت أو كسرت (بشاة و) يضمن (ما فوقها) من الوسطى والكبرى (ببقرة و) يضمن (الحشيش والورق بقيمته) ويضمن غصن بما نقص فان استغلف شئ منها سقط ضمانه ويحرم صيد حرم المدينة وحشيشه وشجره الا الحاجة ولا جزاء فيما حرم من ذلك (ويجزى عن البدنة بقرة كعكسه) أى كما تجزى البقرة عن البدنة تجزى البدنة عن البقرة (ويجزى عن سبع شياه بدنة أو بقرة والمراد بالدم الواجب) حيث أطلق